

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1833/2532

นาย จเรศ ณ สงขลา
นางสาว วัฒนา สวัสดิ์ลักษณ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 916, มาตรา 989

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 104

จำเลยกู้เงินจาก ส.สามือ. จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ ส.โดยมอบให้. เป็นผู้รับไปต่อมาก่อนเช็คดังกล่าวถึงกำหนดชำระ ส. ขอร้องให้จำเลยส่งจ่ายเช็คให้ใหม่โดยบอกว่า อ. มิได้นำเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงินที่ธนาคาร ไปมอบให้แก่ ส. จำเลยจึงส่งจ่ายเช็คให้ใหม่แทนเช็คพิพาท เช็คพิพาทจึงเป็นเช็คที่ปราศจากมูลหนี้ เมื่อปรากฏว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทมาจาก อ. โดยรู้ว่าเป็นเช็คที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกันระหว่างจำเลยกับ ส.แล้วนำไปเข้าบัญชีที่ธนาคาร ซึ่งเท่ากับโจทก์กระทำโดยไม่สุจริต ถือได้ว่าโจทก์กับ อ. คบคิดกันฉ้อฉลจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจนำเช็คพิพาทมาฟ้องเรียกเงินจากจำเลย.

ในการวินิจฉัยในประเด็นตามข้อต่อสู้ของจำเลยว่าการโอนเช็คพิพาทระหว่างโจทก์กับ อ. ได้มีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยหรือไม่ ศาลจำเป็นต้องพิจารณา ถึงมูลฐานซึ่งเป็นต้นเหตุให้โจทก์รับสลักหลังเช็คพิพาทจาก อ. เมื่อพิจารณา จากทางนำสืบของจำเลยแล้วปรากฏว่า ต้นเหตุที่โจทก์รับสลักหลังเช็คพิพาทจาก อ. ก็เนื่องมาจากโจทก์กับอ.เป็นญาติ กัน และโจทก์ประกอบวิชาชีพทนายความ อ. ซึ่งทราบเรื่อง ที่จำเลยออกเช็คฉบับใหม่แทนเช็คพิพาทแล้วไปปรึกษากับโจทก์เพื่อหาทางให้ได้ รับเงินตามเช็คพิพาทโดยให้โจทก์รับสลักหลังเช็คนั้นแล้วนำมาฟ้องจำเลย เพราะหากให้

อ.ฟ้องเองจำเลยยอมต่อสู้อ. โดยอาศัยความเกี่ยวพันระหว่างจำเลยกับ อ. ได้ เช่นนี้ ตามรูปเรื่องถือได้ว่าอยู่ในประเด็นข้อต่อสู้ของจำเลย ศาลยอมนำข้อเท็จจริงดังกล่าว มาวินิจฉัยได้ ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกสำนวน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ 20 มกราคม 2526 จำนวนเงิน 50,000 บาทให้แก่ผู้ถือ ต่อมาโจทก์รับสลักหลังเช็คดังกล่าวจากนางอรพรรณ หล่อสำราญ เพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์นำเช็คไปเข้าบัญชีของโจทก์เพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่า "มีคำสั่งระงับการจ่าย" โจทก์ให้นางอรพรรณไปทวงถามจำเลย จำเลยไม่ยอมชำระให้ ขอให้จำเลยชำระเงิน 53,750 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 50,000 บาทนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินจากนายสนิท หล่อสำราญซึ่งเป็นสามีนางอรพรรณ หล่อสำราญ เป็นเงิน 100,000 บาท โดยกำหนดชำระหนี้บางส่วนภายในเดือนตุลาคม 2525 ส่วนที่เหลือจะชำระในเดือนมีนาคม 2526 ต่อมาจำเลยชำระหนี้ให้นายสนิทเป็นเงิน 38,472 บาท ยังคงค้างชำระอยู่ 61,528 บาท ครั้นเดือนตุลาคม 2525 นางอรพรรณได้หลอกลวงจำเลยว่านายสนิทให้มาทวงหนี้จากจำเลยเพราะนายสนิทป่วยมีความจำเป็นต้องใช้เงิน จำเลยจึงออกเช็ค 2 ฉบับฉบับหนึ่งลงวันที่ 4 มกราคม 2526 สั่งจ่ายเงิน 11,528 บาท อีกฉบับหนึ่งลงวันที่ 20 มกราคม 2526 สั่งจ่ายเงิน 50,000 บาทแล้วมอบให้นางอรพรรณเป็นผู้รับเช็คทั้งสองไปเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมให้แก่นายสนิท เมื่อเช็คถึงกำหนด นางอรพรรณนำเช็คฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2526 ไปรับเงินจากธนาคารแล้ว แต่ไม่นำเงินไปมอบให้นายสนิท นายสนิทให้จำเลย

ไปพบแล้วให้จำเลยส่งจ่ายเช็คลงวันที่20 มกราคม 2526 จำนวนเงิน 50,000 บาท
ชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระแทนเช็คเดิมที่จำเลยมอบให้นางอรพรรณไป ต่อมาจำเลยได้
ชำระเงินตามเช็คที่ออกใหม่ให้นายสนิทแล้ว เช็คเดิมตามฟ้องจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกัน
โจทก์ก็ไม่ใช่ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะโจทก์กับนางอรพรรณทราบดีว่า
จำเลยได้ชำระเงินกู้ที่ค้างชำระให้นายสนิทเรียบร้อยแล้ว โจทก์กับนางอรพรรณ
คบคิดกันฉ้อฉลจำเลยจำเลยจึงไม่มีหน้าที่ชำระหนี้ตามเช็คดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 50,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 24 มกราคม 2526เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าเมื่อวันที่ 1 มกราคม
2525 จำเลยได้กู้ยืมเงินไปจากนายสนิทหล่อสำราญ สามีนางอรพรรณ หล่อสำราญ
หรือ ณ นคร ไปเป็นเงิน100,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.4
จำเลยชำระหนี้เงินกู้อย่างกล่าวให้แก่นายสนิทไปแล้ว 38,472 บาท ยังคงค้างชำระอยู่
อีกเป็นเงิน 61,528 บาท ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม2525 นางอรพรรณมาทวงหนี้ที่ค้าง
ชำระอยู่จากจำเลย จำเลยจึงชำระหนี้ดังกล่าวด้วยเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา
ตลาดน้อยรวม 2 ฉบับ คือ ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2526 สั่งจ่ายเงิน11,528 บาท
และฉบับเลขที่ 0727444 ลงวันที่ 20 มกราคม 2526สั่งจ่ายเงิน 50,000 บาท ให้แก่
นายสนิท โดยมอบเช็คดังกล่าวให้นางอรพรรณเป็นผู้รับไป เมื่อเช็คฉบับแรกถึง
กำหนดสั่งจ่ายนางอรพรรณนำไปขึ้นเงินที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดน้อย

และได้รับเงินไปแล้ว แต่นางอรพรรณไม่นำเงินไปมอบให้นายสนิทสามีซึ่งเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลมิชชั่น ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2526 นายสนิทให้นางพรพิมล
มาริโน บุตรสาวของนายสนิทโทรศัพท์เรียกให้จำเลยไปพบที่โรงพยาบาลดังกล่าว
จำเลยจึงไปพบนายสนิทในวันเดียวกันนั้นเอง นายสนิทขอร้องให้จำเลยส่งจ่ายเช็คให้
ใหม่โดยบอกว่านางอรพรรณมิได้นำเช็คที่ยังไม่ได้ขึ้นเงินที่ธนาคารไปมอบให้แก่นาย
สนิท จำเลยจึงส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาตลาดน้อย เลขที่ 0727447 ลง
วันที่ 20 มกราคม 2526 จำนวนเงิน 50,000 บาท แทนเช็คเลขที่ 0727444 คือเช็ค
รายพิพาทที่จำเลยมอบให้แก่นางอรพรรณไป ทั้งนี้ เพราะนายสนิทมีความจำเป็นต้อง
ใช้เงินค่ารักษาในโรงพยาบาล นายสนิทได้ทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการออกเช็คฉบับ
ใหม่แทนเช็ครายพิพาทแล้วมอบหนังสือให้จำเลยไว้เป็นหลักฐานตามเอกสารหมาย
ล.3

ประเด็นข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์รับโอนเช็ครายพิพาทจากนางอรพรรณ
โดยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลยหรือไม่ เห็นว่า จำเลยมีตัวจำเลยเบิกความว่าหลังจากที่
จำเลยส่งจ่ายเช็คฉบับใหม่ให้แก่นายสนิทแทนเช็ครายพิพาทที่จำเลยมอบให้แก่นาง
อรพรรณไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ นางอรพรรณโทรศัพท์มาหาจำเลย เนื่องจาก
ทราบว่าจำเลยส่งเพื่อนที่รู้จักกับนางอรพรรณให้ช่วยทวงถามเช็ครายพิพาทคืนจำเลย
ได้พูดทางโทรศัพท์ขอให้นางอรพรรณนำเช็ครายพิพาทมาคืนให้แก่จำเลย เพราะเช็ค
รายพิพาทไม่มีมูลหนี้ต่อกันระหว่างจำเลยกับนายสนิทแล้ว ทั้งจำเลยได้บอกด้วยว่า
จำเลยได้อายัดเช็ครายพิพาทไว้แล้ว แต่นางอรพรรณไม่นำเช็ครายพิพาทมาคืนให้แก่
จำเลย ต่อมาจำเลยถูกโจทก์คดีนี้ฟ้องต่อศาลอาญาว่าออกเช็ครายพิพาทตามคดี
หมายเลขดำที่ 1627/2526 นางอรพรรณพยานโจทก์เบิกความยอมรับว่าตนเคย
โทรศัพท์ไปหาจำเลยเกี่ยวกับเช็ครายพิพาทจริง จึงมีเหตุให้น่าเชื่อว่าจำเลยได้แจ้งให้
นางอรพรรณทราบถึงเรื่องที่จำเลยได้ออกเช็คฉบับใหม่แทนเช็ครายพิพาท แล้วนำไป
ชำระหนี้ให้แก่นายสนิทแล้ว ฉะนั้น เช็ครายพิพาทจึงเป็นอันไม่มีมูลหนี้ต่อกันระหว่าง

จำเลยกับนายสนิท นอกจากนี่ยังได้ความจากนางเยาวภา เซยรสพยานจำเลยซึ่งเป็นภรรยาคนเดิมของนายสนิทว่า นางอรพรรณเป็นญาติกับโจทก์ นางอรพรรณก็เบิกความรับว่าตนเองเป็นญาติกับโจทก์จริงพฤติการณ์แห่งคดีจึงน่าเชื่อต่อไปว่า นางอรพรรณได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเช็ครายพิพาทไปปรึกษากับโจทก์ซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความที่สำนักงานนิตินัยทนายความ เพื่อหาทางให้จำเลยชำระเงินตามเช็ครายพิพาท และแสดงให้เห็นว่าโจทก์ยอมรับโอนเช็ครายพิพาทมาโดยรู้จากนางอรพรรณว่า เช็ครายพิพาทเป็นเช็คที่ปราศจากมูลหนี้ที่จะต้องชำระให้แก่นายสนิทแล้ว ฉะนั้นการที่โจทก์กลับรับโอนเช็ครายพิพาทแล้วนำไปเข้าบัญชีที่ธนาคาร จึงเท่ากับโจทก์กระทำโดยไม่สุจริต ถือได้ว่าโจทก์กับนางอรพรรณคบคิดกันฉ้อฉลจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจนำเช็ครายพิพาทมาฟ้องเรียกเงินจากจำเลยได้ ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนประเด็นที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยต่อสู้ว่าการโอนเช็ครายพิพาทระหว่างโจทก์กับนางอรพรรณ ได้มีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลย แต่จำเลยสู้ไม่ถึงในประเด็นข้อนี้ศาลอุทธรณ์สันนิษฐานเอาในเรื่องฉ้อฉล จึงเป็นการวินิจฉัยนอกสำนวนนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการที่จะวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวจำต้องพิจารณาถึงมูลฐานซึ่งเป็นต้นเหตุให้โจทก์รับสลับหลังเช็ครายพิพาทจากนางอรพรรณ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ต้นเหตุที่โจทก์รับสลับหลังเช็ครายพิพาทจากนางอรพรรณก็เนื่องมาจากโจทก์กับนางอรพรรณเป็นญาติกัน และโจทก์ประกอบวิชาชีพทนายความนางอรพรรณซึ่งทราบถึงเรื่องที่จำเลยได้ออกเช็คฉบับใหม่แทนเช็ครายพิพาทแล้ว น่าจะนำเช็ครายพิพาทไปปรึกษากับโจทก์เพื่อหาทางให้ได้รับเงินตามเช็ครายพิพาท โจทก์จึงรับสลับหลังเช็ครายพิพาทจากนางอรพรรณ แล้วนำเช็ครายพิพาทมาฟ้องจำเลย เพราะถ้าให้นางอรพรรณเป็นโจทก์ฟ้องเอง จำเลยย่อมต่อสู้นางอรพรรณโดยอาศัยความเกี่ยวพันกันระหว่างจำเลยกับนางอรพรรณได้ ดังนั้นตามรูปเรื่องถือได้ว่าอยู่ในประเด็นข้อต่อสู้ของจำเลย ตลอดจนข้อเท็จจริงที่จำเลยนำสืบ มิใช่เรื่องที่ศาลอุทธรณ์

วินิจฉัยนอกสำนวนแต่อย่างใด ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน ที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชันชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>